SÉNAT — SESSION 2026-2027
Proposition de loi — Avant-projet proposé à M. Stéphane Piednoir, sénateur de Maine-et-Loire
Version 4 — Avant-projet — Août 2026

PROPOSITION DE LOI

instaurant le principe d'évaluation globale des risques environnementaux

et relative à la biomasse à risque climatique, à la séquestration du carbone

et à la prévention des incendies de forêt

(loi d'urgence biomasse, séquestration et prévention incendie)

11 articles — Version 4 — Août 2026

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. La contradiction à résoudre

La présente proposition de loi ne remet pas en cause le droit de l'environnement, la protection de la biodiversité ni le droit au recours. Elle répond à une contradiction qui est devenue structurelle : la France s'est engagée à réduire ses émissions, à atteindre la neutralité carbone et à contribuer à la stabilisation du climat ; les organismes scientifiques internationaux recommandent parallèlement le développement de retraits actifs de CO_2 ; mais certaines procédures peuvent conduire à des délais tels que les actions nécessaires deviennent matériellement impossibles à réaliser dans les délais impartis.

Le problème n'est pas de choisir entre le climat et la biodiversité. Ces deux objectifs sont liés : les scénarios de réchauffement non corrigés menacent la biodiversité à une échelle bien supérieure à celle des impacts locaux et temporaires d'une installation bien conduite. Le problème est que le droit actuel évalue les conséquences de l'action sans évaluer de façon symétrique les conséquences de l'inaction.

Le temps est lui-même un paramètre environnemental.
Ne pas en tenir compte revient à considérer que le climat peut attendre que nos procédures aient terminé leur travail.

Or le climat, lui, ne suspend pas ses évolutions pendant les procédures. La présente loi vise à réconcilier ces deux temporalités : celle, nécessaire, de la protection environnementale, et celle, imposée par la physique, de l'urgence climatique.

II. Le principe fondateur — évaluer l'action ET l'inaction

La présente proposition de loi introduit un principe simple, applicable à tout projet à bénéfice climatique significatif :

Le principe d'évaluation globale des risques environnementaux :

Toute décision environnementale portant sur une action destinée à réduire un risque climatique significatif doit prendre en compte simultanément les conséquences de l'action et celles de son absence. Aucun recours ne doit pouvoir bloquer durablement une action climatique démontrée comme nécessaire, sans établir que le risque résultant de l'action est supérieur au risque résultant de l'inaction.

Ce principe n'affaiblit pas la protection environnementale — il l'étend. Si une association démontre qu'une opération détruit effectivement un habitat essentiel et que le bénéfice climatique est faible ou hypothétique, elle peut et doit pouvoir le faire valoir. Mais si l'État démontre simultanément que la biomasse risque de brûler ou de dépérir, que le carbone rejoindra alors l'atmosphère, que le procédé stabilise une partie de ce carbone, que le bilan carbone complet est positif et que les mesures de protection de la biodiversité sont respectées — alors la seule présence d'une espèce sur le site ne peut suffire à bloquer pendant dix ans une action dont le bilan environnemental global est favorable.

III. Le contexte scientifique

Les organismes dont la France reconnaît l'autorité — GIEC, ADEME, INRAE, Forest Europe, OMM, Copernicus — ont établi :

(a) Que la suppression des seules émissions fossiles ne réduit que très lentement le stock de CO_2 déjà accumulé (inertie de 200 à 1 000 ans) et que les trajectoires limitant le réchauffement à 1,5 °C ou 2 °C atteignent la neutralité CO_2 vers 2050–2070 et reposent toutes sur l'élimination du dioxyde de carbone, inévitable pour compenser les émissions résiduelles puis obtenir des émissions nettes négatives (GIEC AR6, GT III, SPM C.3 et C.11).

(b) Que les puits naturels se dégradent : le puits forestier français a été divisé par 2 en 10 ans (IGN, Citepa) ; le puits forestier de l'Union a diminué d'environ 27 % entre 2010-2014 et 2020-2022 (JRC, Nature, 2025) ; le changement climatique a déjà affaibli le puits océanique d'environ 7 % et le puits terrestre d'environ 25 % (Global Carbon Budget 2025).

(c) Que plusieurs mécanismes d'amplification fonctionnent simultanément : modification de l'albédo par fonte des glaces, réduction de la solubilité du CO_2 dans un océan plus chaud, libération de méthane par le dégel du pergélisol. Ces rétroactions, mesurées par observation directe, créent un risque de dynamique cumulative dont la politique climatique doit tenir compte.

(d) Que le biochar, y compris issu de pyrogazéification, relève des absorptions permanentes de carbone au sens du règlement (UE) 2024/3012 (CRCF), certifiable à l'échelle européenne selon la méthodologie adoptée par la Commission le 3 février 2026 (règlement délégué (UE) 2026/285, publié au JO le 17 avril 2026, en vigueur depuis le 7 mai 2026), retenue avec le BioCCS et le DACCS pour sa maturité technologique.

IV. La contradiction procédurale

Les délais cumulés d'instruction d'un site de pyrogazéification atteignent 6 à 10 ans dans le cadre actuel, auxquels s'ajoutent 4 à 6 ans de construction. La combinaison de ces délais est incompatible avec la trajectoire de montée en puissance nécessaire pour la neutralité carbone 2050. Le Conseil d'État a lui-même souligné, dans l'étude de ses Ateliers de la simplification consacrée au contentieux environnemental (2026), « la nécessité, en particulier dans le champ du droit de l'environnement, de modérer l'inflation normative ».

La présente loi traite cette contradiction par trois voies complémentaires : l'institution du principe d'évaluation globale des risques (TITRE I) ; la création d'un cadre d'autorisation adapté pour les installations de séquestration carbone territoriale (TITRE II) ; et l'établissement d'un mécanisme de contrôle parlementaire avec clause de rendez-vous (TITRE III).

* * *

TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI

TITRE I

Principe général d'évaluation globale des risques environnementaux

Article premier — Principe d'évaluation globale des risques environnementaux

I. — Lorsqu'un projet contribue directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au retrait du dioxyde de carbone atmosphérique, à la prévention des incendies de forêt ou à l'adaptation au changement climatique, son évaluation environnementale prend en compte :

1° Les incidences environnementales directes et indirectes du projet sur les milieux naturels, la biodiversité et les ressources naturelles ;

2° Les incidences cumulées et à long terme, eu égard à la durée de vie prévisible de l'installation ;

3° Les bénéfices environnementaux attendus, notamment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de séquestration du carbone et de prévention des risques climatiques ;

4° Les conséquences environnementales prévisibles de la non-réalisation du projet, incluant le risque d'incendie de la biomasse non prélevée, les émissions résultant de sa décomposition ou combustion, et l'absence de séquestration du carbone que le projet aurait permise ;

5° Lorsque cela est pertinent, les risques liés à l'évolution attendue du climat sur la durée de vie du projet, fondés sur les données des organismes scientifiques compétents, notamment le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et les agences nationales et européennes de surveillance du climat.

II. — L'évaluation environnementale prévue au I compare le risque résultant de l'action au risque résultant de l'inaction, compte tenu de la temporalité respective de chacun. Le temps est un paramètre de l'évaluation environnementale : une mesure de protection dont l'effet est immédiat et local est mise en balance avec un risque climatique dont les effets sont différés mais potentiellement irréversibles et d'une ampleur géographique beaucoup plus grande.

III. — Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les types de projets auxquels il s'applique, la méthode d'évaluation des risques de l'inaction, et les conditions dans lesquelles les résultats de cette évaluation sont portés à la connaissance du public et des juridictions saisies de recours.

Note : Cet article est le cœur de la loi. Il est général — il ne crée pas de régime d'exception mais modifie la règle de décision pour tout projet à bénéfice climatique significatif. Il est constitutionnellement solide : il renforce la protection environnementale globale en étendant l'évaluation à l'inaction. Il est européen-compatible : la directive 2011/92/UE modifiée (évaluation des incidences sur l'environnement) autorise les États membres à élargir le champ de l'évaluation environnementale.

Article 2 — Principe de proportionnalité temporelle dans les procédures contentieuses

I. — Lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours tendant à l'annulation ou à la suspension d'une décision autorisant un projet relevant du champ d'application de l'article premier, elle apprécie la demande en tenant compte :

1° Des incidences environnementales et climatiques résultant de la réalisation du projet ;

2° Des incidences environnementales et climatiques résultant de la non-réalisation du projet, telles qu'elles résultent de l'évaluation prévue à l'article premier ;

3° De la temporalité respective de ces incidences, en particulier lorsque les effets négatifs de l'inaction sont différés mais irréversibles à l'échelle de plusieurs décennies.

II. — La juridiction saisie d'une demande de suspension tient compte des risques environnementaux résultant de la non-réalisation du projet, tels qu'ils ont été documentés dans le dossier d'évaluation, ainsi que des observations des parties sur ces risques.

III. — Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit au recours garanti par la Constitution ni aux droits procéduraux résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Note : Cet article remplace le vocabulaire "recours inopérant / inattaquable" par un vocabulaire de proportionnalité juridiquement solide. Il ne supprime aucun recours — il impose au requérant de prendre position sur les deux dimensions du risque. La formulation de l'alinéa III est indispensable pour la conformité à la CEDH (art. 6 et 13) et à la Constitution (DDHC art. 16).

TITRE II

Installations de séquestration carbone territoriale — Cadre d'autorisation

Article 3 — Définition et qualification des Installations de Séquestration Carbone Territoriale

I. — Il est créé, au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'environnement, une sous-catégorie d'installations classées pour la protection de l'environnement dénommée Installation de Séquestration Carbone Territoriale, ci-après désignée ISCT.

Constituent des ISCT les installations industrielles qui réalisent simultanément : (a) la pyrogazéification de biomasse lignocellulosique d'origine locale ou régionale ; (b) la production de biométhane de qualité réseau ; (c) la production de biochar dont la permanence de la séquestration est certifiable au titre du règlement (UE) 2024/3012 du 27 novembre 2024 établissant un cadre de certification de l'Union relatif aux absorptions permanentes de carbone, à l'agrostockage de carbone et au stockage de carbone dans des produits (CRCF). Elles peuvent en outre réaliser : (d) la séparation du CO_2 biogénique concentré issu de l'épuration du gaz, en vue de sa valorisation, notamment en serres ou dans l'industrie, ou de son stockage permanent, chimique ou géologique ; la part stockée de façon permanente est certifiable au titre du même règlement. Cette activité est prise en compte au titre des bénéfices environnementaux mentionnés au 3° du I de l'article premier.

II. — Les ISCT entrent dans le champ d'application de l'article premier. Leur évaluation environnementale inclut obligatoirement, conformément au 4° du I de l'article premier, l'évaluation des conséquences de la non-réalisation du projet.

III. — La qualification d'ISCT est établie dans les conditions définies à l'article 4. Elle peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives compétentes, selon les règles de droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 2.

Note : La qualification d'ISCT n'est pas présentée comme non contestable — une telle formulation exposerait le texte à une censure constitutionnelle (droit au recours, art. 16 DDHC). Elle est contestable selon le droit commun, sous réserve du principe de proportionnalité temporelle de l'article 2.

Article 4 — Critères de qualification des ISCT

I. — Pour être qualifiée ISCT, une installation doit satisfaire cumulativement aux critères suivants :

1° Le biochar produit satisfait aux exigences de permanence définies par le règlement (UE) 2024/3012 et fait l'objet d'une certification délivrée par un organisme de certification, dans le cadre d'un système de certification reconnu par la Commission européenne en application dudit règlement. Cette certification vaut, pour l'application de la présente loi, présomption de la permanence de la séquestration, présomption réfragable par tout moyen devant les juridictions compétentes.

2° L'origine de la biomasse est documentée et exclut les prélèvements de nature à porter atteinte à l'état de conservation des habitats naturels définis à l'annexe I de la directive 92/43/CEE — hors travaux de prévention des incendies conduits dans les conditions de l'article 6 —, les bois morts à haute valeur écologique documentée, et les sols à haute valeur de biodiversité identifiés par arrêté ministériel.

3° Le dossier de demande d'autorisation intègre l'évaluation prévue à l'article premier, incluant notamment le bilan carbone net complet de l'installation sur sa durée de vie, défini conformément à la méthodologie du règlement (UE) 2024/3012.

4° Le dossier documente la séquence Éviter-Réduire-Compenser dans les conditions définies par le droit en vigueur, avec des mesures de compensation contractualisées avant le début des travaux.

II. — Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Haut Conseil pour le Climat et du Conseil national de protection de la nature, précise les critères quantitatifs et les modalités de vérification prévus au I dans les douze mois suivant la promulgation.

Note : Le texte écarte toute "présomption légale d'urgence climatique" ou tout caractère "inattaquable". Il retient une "présomption réfragable" fondée sur la certification CRCF — juridiquement beaucoup plus solide car fondée sur un règlement européen en vigueur, et "présomption réfragable par tout moyen" qui préserve le droit de recours.

Article 5 — Protocole national de gestion de la biomasse à risque climatique

I. — Est définie comme biomasse à risque climatique de catégorie C la biomasse forestière dont les caractéristiques et les critères d'identification sont définis par décret en Conseil d'État, pris dans les six mois suivant la promulgation. Ce décret précise notamment les états forestiers concernés — dépérissement, risque incendie documenté, rémanents secs — et les méthodes d'évaluation du risque d'émissions résultant de la non-valorisation.

Note : Conformément au partage entre domaine de la loi (art. 34 de la Constitution) et domaine réglementaire (art. 37), le texte renvoie au décret la définition précise des catégories. Le législateur pose le principe de la catégorie C — le décret en définit les contours techniques, ce qui limite le risque d'irrecevabilité (art. 41) ou de déclassement ultérieur (art. 37, al. 2).

II. — La mobilisation de biomasse catégorie C à des fins de valorisation dans une ISCT qualifiée ne requiert pas d'instruction individuelle par site. Elle fait l'objet d'une déclaration de conformité au protocole national, déposée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) compétente au moins quinze jours avant le début des opérations.

III. — Le protocole national est défini par arrêté interministériel dans les six mois suivant la promulgation.

Article 6 — Gestion préventive des combustibles de surface — catégorie D

I. — Sont définis comme combustibles de surface de catégorie D les végétaux herbacés et ligneux bas formant des accumulations denses dans les bois et forêts classés à risque d'incendie en application des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier. La liste des espèces et états végétaux concernés, ainsi que les seuils de densité, sont précisés par arrêté interministériel pris dans les six mois suivant la promulgation.

Note : La définition de la catégorie D est volontairement allégée. La liste précise (fougères, ronces, genêts...) et le seuil de 10 cm sont renvoyés à l'arrêté interministériel, restant dans le domaine réglementaire. Le Sénat conserve le principe législatif — le gouvernement gère les détails techniques.

II. — Le débroussaillement préventif des végétaux de catégorie D dans les zones classées à risque élevé ou très élevé, réalisé en dehors de la période du 15 mars au 15 août correspondant à la reproduction de la faune, sauf dérogation motivée par un risque d'incendie imminent, est soumis à une procédure d'évaluation proportionnée définie par arrêté interministériel. Cette procédure prend en compte, conformément à l'article premier, les bénéfices de la prévention incendie pour les espèces et habitats concernés.

III. — Lorsque le débroussaillement préventif est envisagé dans une zone protégée au titre des directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, l'évaluation des incidences est réalisée selon un format simplifié défini par arrêté. Elle est conduite conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE et, le cas échéant, à son article 16 et à l'article 9 de la directive 2009/147/CE relatifs aux dérogations à la protection des espèces. Le bénéfice de la prévention incendie pour les espèces et habitats protégés est pris en compte dans cette évaluation.

Note : Le texte n'institue pas d'"autorisation de plein droit", qui exposerait à une censure constitutionnelle et européenne. Il maintient l'objectif — autoriser le débroussaillement préventif en zones protégées — par la voie juridiquement correcte : procédure d'évaluation proportionnée + articles 6 et 16 de la directive Habitats. La différence est de forme, pas d'ambition.

Note : Les installations de production de biogaz d'au moins 12 GWh PCS par an bénéficient déjà d'une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur pour les dérogations « espèces protégées » (article L. 211-2-1 du code de l'énergie, article L. 411-2-1 du code de l'environnement, décret n° 2023-1366). Une ISCT (~880 GWh/an de biométhane) dépasse très largement ce seuil : le texte s'appuie sur ce droit existant plutôt que de créer un régime nouveau.

Article 7 — Régime procédural des ISCT — délais et proportionnalité

I. — Les dossiers de demande d'autorisation des ISCT sont instruits dans un délai maximum de dix-huit mois à compter du dépôt du dossier complet. À défaut de décision dans ce délai, le demandeur peut saisir le ministre compétent, qui statue dans un délai de deux mois.

II. — Les recours contentieux formés à l'encontre des décisions d'autorisation des ISCT sont instruits et jugés dans les délais suivants : (a) six mois devant le tribunal administratif ; (b) quatre mois devant la cour administrative d'appel ; (c) trois mois devant le Conseil d'État. Ces délais courent à compter, respectivement, de l'enregistrement de la requête, de la transmission du dossier et de l'introduction du pourvoi.

III. — Lorsqu'une juridiction n'a pas statué dans les délais prévus au II, la partie requérante ou défenderesse peut saisir le président de la formation compétente afin qu'il soit statué sans délai. Cette procédure est régie par l'article L. 77-17-1 nouveau du code de justice administrative, créé au sein d'un chapitre XVII nouveau du titre VII du livre VII du même code, consacré aux contentieux climatiques et environnementaux spécifiques, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État dans les six mois suivant la promulgation.

IV. — Il est inséré, dans le livre VII du code de justice administrative, après le chapitre XVI du titre VII, un chapitre XVII ainsi intitulé : « Chapitre XVII — Contentieux climatiques et environnementaux spécifiques », comprenant un article L. 77-17-1 ainsi rédigé : « Lorsqu'une juridiction administrative n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti par une loi spéciale pour connaître d'un recours formé à l'encontre d'une Installation de Séquestration Carbone Territoriale qualifiée au titre de la loi n° [xxx] du [xxx], la partie la plus diligente peut saisir le président de la formation de jugement. Celui-ci, après avoir mis en demeure la juridiction de statuer dans un délai qu'il fixe, renvoie si nécessaire l'affaire à une autre formation. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Note : Les QPC (Questions Prioritaires de Constitutionnalité) occupant l'article LO. 771-1 et le chapitre II du titre VII étant consacré au contentieux fiscal, la procédure est codifiée à l'article L. 77-17-1, au sein d'un chapitre XVII nouveau du titre VII du livre VII du CJA, à la suite du dernier

chapitre existant (L. 77-16-1), consacré aux contentieux climatiques spécifiques. Sans cet ancrage dans le CJA, la procédure d'urgence ne serait pas opposable aux juridictions.

TITRE III

Démonstrateurs, initiative européenne et clause de rendez-vous

Article 8 — Démonstrateurs territoriaux

I. — Dans les dix-huit mois suivant la promulgation, le Gouvernement désigne par décret au moins dix sites pilotes ISCT répartis sur le territoire métropolitain, prioritairement dans les zones à risque incendie élevé documenté ou de dépérissement forestier. Les zones du Gard, des Pyrénées-Orientales et de la Gironde figurent parmi les priorités au titre du risque incendie ; la Normandie y figure au titre de son gisement bocager et de sa filière de démonstration.

II. — Les dossiers d'autorisation des sites désignés au I bénéficient d'une instruction prioritaire selon les délais prévus à l'article 7, I. Les crédits nécessaires au financement de ces démonstrateurs sont ouverts en loi de finances, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

III. — Les sites désignés au I font l'objet d'un protocole de mesure pluriannuel portant sur : le bilan carbone net de la tonne de biomasse traitée selon la méthodologie du règlement (UE) 2024/3012 ; la permanence du biochar ; le bilan incendie de la zone comparativement à une zone témoin ; l'impact sur la biodiversité locale ; la production et la qualité du biométhane valorisé.

Note : Le financement des démonstrateurs relève de la loi de finances, conformément à la LOLF. La recevabilité financière au regard de l'article 40 de la Constitution est traitée par l'article 11 ; une charge publique nouvelle ne pouvant en principe être gagée, la rédaction du II doit être validée avec la commission des finances.

Article 9 — Initiative européenne

I. — Dans les six mois suivant la promulgation, le Gouvernement engage une démarche auprès de la Commission européenne et des États membres visant à la publication d'une communication interprétative relative à l'application de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 16 de la directive 92/43/CEE aux projets contribuant à la réduction du CO_2 atmosphérique, certifiés conformément au règlement (UE) 2024/3012.

II. — Le Gouvernement informe le Parlement des résultats de cette démarche dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation.

Article 10 — Clause de rendez-vous — rapport et loi de déploiement

I. — Dans les trente-six mois suivant la promulgation, le Haut Conseil pour le Climat remet au Parlement et au Gouvernement un rapport portant sur : l'évaluation des résultats mesurés des sites pilotes désignés à l'article 8 ; l'évaluation de la mise en œuvre du principe d'évaluation globale des risques instauré à l'article premier ; et les recommandations sur les conditions d'un déploiement à l'échelle nationale.

II. — Sur la base du rapport mentionné au I, le Gouvernement dépose dans les six mois un projet de loi déterminant, au vu des données mesurées, les modalités et les objectifs chiffrés d'extension des dispositions de la présente loi. Ce projet de loi précise notamment les objectifs de séquestration carbone et les ajustements du cadre réglementaire jugés nécessaires.

III. — En l'absence de dépôt par le Gouvernement du projet de loi prévu au II dans le délai prévu, le Parlement peut se saisir directement de la question.

Note : La clause de rendez-vous garantit que la loi n'est pas une "expérimentation sans lendemain". Elle impose au Gouvernement de mesurer et de revenir devant le Parlement dans 3 ans + 6 mois avec des données, pas des hypothèses. Le Parlement conserve la main sur la suite.

Article 11 — Gage financier

Les charges qui pourraient résulter pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Note : Article de gage obligatoire au titre de l'article 40 de la Constitution. Sans cet article, toute proposition de loi créant une charge directe pour l'État (ici le financement des démonstrateurs de l'article 8) est irrecevable dès son dépôt. La formule est d'usage courant dans les PPL au Sénat ; un gage compense une perte de recettes, et sa portée à l'égard d'une charge nouvelle reste à valider par la commission des finances. Elle n'implique pas la création effective de cette taxe — elle assure la recevabilité constitutionnelle formelle du texte.

Tableau de synthèse — Architecture du texte

Art.	Titre	Objet	Choix de rédaction
1er	TITRE I	Principe général d'évaluation globale — action ET inaction	Principe nouveau — portée générale, tout projet climatique
2	TITRE I	Proportionnalité temporelle dans les recours — requérant doit documenter le risque de l'inaction	Écarte la suppression de l'effet suspensif — constitutionnellement solide
3	TITRE II	Définition ISCT + qualification contestable selon droit commun	Écarte toute qualification "non contestable" — recours préservé
4	TITRE II	Critères ISCT — CRCF, ERC, bilan carbone net, présomption réfragable	Présomption réfragable plutôt qu'"inattaquable" — CRCF opposable
5	TITRE II	Protocole national biomasse catégorie C — déclaration de conformité	Déclaration de conformité — pas d'instruction individuelle par site
6	TITRE II	Débroussaillement catégorie D — procédure proportionnée Natura 2000	Procédure proportionnée plutôt que "plein droit" — art. 6 et 16 dir. Habitats
7	TITRE II	Délais contraints + procédure d'urgence L. 77-17-1 CJA si dépassé	Chapitre XVII nouveau du CJA (contentieux climatiques), à la suite de L. 77-16-1
8	TITRE III	10 démonstrateurs + financement LOLF + protocole de mesure	Crédits ouverts en loi de finances (LOLF) — recevabilité à valider avec l'art. 11

Art.	Titre	Objet	Choix de rédaction
9	TITRE III	Initiative européenne RIIPM climatique + CRCF	Communication interprétative — art. 6 §4 et 16 dir. Habitats
10	TITRE III	Clause de rendez-vous — rapport HCC + loi de déploiement dans 3 ans	Retour obligatoire devant le Parlement avec données mesurées
11	Dispositions finales	Gage financier — art. 40 Constitution	Gage — recevabilité financière (art. 40) — formule usuelle des PPL

✓ Compatibilité constitutionnelle :
Le texte écarte les formulations exposées à censure constitutionnelle ("inattaquable", "cristallisation", "plein droit" Natura 2000, "non contestable"). Elle les remplace par des mécanismes existants ou à portée législative : proportionnalité temporelle, présomption réfragable, procédure d'urgence, évaluation proportionnée. Le principe général de l'article premier renforce la protection environnementale — un texte qui étend l'évaluation environnementale à l'inaction est peu exposé à une censure sur ce fondement.

⚠ Ce qui reste à vérifier par un juriste parlementaire :
Les délais de l'article 7 (6 mois TA / 4 mois CAA / 3 mois CE) — existence d'une base légale suffisante sans décret en Conseil d'État. La procédure d'urgence de l'article 7 III — modalités exactes. La présomption réfragable CRCF de l'article 4 — portée exacte au regard de la jurisprudence CJUE sur les certifications européennes. Le financement des démonstrateurs de l'article 8 — chiffrage budgétaire et recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution. La compatibilité de la présomption de l'article 4 avec le règlement délégué (UE) 2026/285. Ces points ne remettent pas en cause l'architecture mais doivent être validés avant dépôt.